



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

# Boas Práticas e Governança na Proteção de Dados

Análise, Comentários e Aplicação  
Prática dos Artigos 50 e 51 da LGPD

## “ A Formulação de Regras de Boas Práticas

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.”

# Desconstruindo o Artigo 50: Componentes da Governança

A lei exige mais que segurança de TI; exige uma cultura organizacional documentada.



## Organização e Procedimentos

Criação de um Comitê de Privacidade e mapeamento de fluxos de dados (Data Mapping).



## Canal de Titulares

Portal automatizado para requisições de exclusão, acesso ou portabilidade de dados.



## Segurança e Padrões

Adoção de frameworks técnicos de mercado, como as normas ISO 27001 e ISO 27701.



## Ações Educativas

Treinamentos anuais obrigatórios e cartilhas de onboarding para novos colaboradores.



## Supervisão e Mitigação

Auditorias internas semestrais e processos de due diligence rigorosos para fornecedores.

# Avaliação de Risco: Não existe 'Tamanho Único'



O nível de governança exigido é diretamente proporcional ao impacto potencial na vida do titular.

## Cenário de Baixo Risco

- **Contexto:** Empresa B2B de suprimentos de escritório.
- **Natureza dos Dados:** Apenas contatos comerciais (nome, e-mail corporativo).
- **Governança Aplicável:** Políticas simplificadas, cláusulas contratuais padrão, treinamentos básicos de conscientização.

## Cenário de Alto Risco

- **Contexto:** Plataforma digital de saúde ou rede de farmácias.
- **Natureza dos Dados:** Dados sensíveis em larga escala (histórico de compras, biometria, exames).
- **Governança Aplicável:** Criptografia avançada de ponta a ponta, DPO (Encarregado) dedicado, Relatórios de Impacto (RIPD) contínuos, controles rigorosos de acesso.

## O Programa de Governança em Privacidade (Parte I)



§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá:

I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:

- a) demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;
- b) seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta;
- c) seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados;
- d) estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade;

# Estruturando a Base do Programa (Alíneas A a D)

## Comprometimento (Alínea A)

- **Comentário:** A liderança ('Tone at the Top') deve patrocinar a mudança.
- **Exemplo:** Orçamento dedicado e nomeação formal do Encarregado (DPO) pela alta diretoria.

## Abrangência Total (Alínea B)

- **Comentário:** A regra vale para todos os meios, digitais ou físicos.
- **Exemplo:** Mapear desde os bancos de dados em nuvem até arquivos de papel em caixas no subsolo.

## Escalabilidade (Alínea C)

- **Comentário:** A estrutura deve refletir o tamanho real da operação.
- **Exemplo:** Startups utilizam controles ágeis; Multinacionais exigem comitês globais complexos.

## Avaliação de Riscos (Alínea D)

- **Comentário:** Adoção de Privacy by Design na prática.
- **Exemplo:** Exigir um Relatório de Impacto (RIPD) antes de lançar qualquer novo produto ou software.

## O Programa de Governança em Privacidade (Parte II)



- e) tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;
  - f) esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos;
  - g) conte com planos de resposta a incidentes e remediação; e
  - h) seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas;
- II - demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por pmor promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, quais de forma independente, promovam o cumprimento desta Lei.

# Operação, Resposta e Demonstração Contínua

## 4. Atualização Contínua (H)

Revisão periódica de processos, como a revalidação anual do mapeamento de dados (RoPA).

## 3. Resposta a Incidentes (G)

Ter um 'Plano de Voo' pré-testado. Quem avisa a ANPD e os titulares sob pressão?

### Accountability & Demonstração (Inciso II)

Capacidade de provar a efetividade do programa (logs, atas, políticas assinadas) imediatamente sob demanda da ANPD.

## 1. Transparência (E)

Avisos de privacidade sem "juridiquês" e painéis de controle fáceis para o usuário.

## 2. Integração (F)

A LGPD inserida no fluxo natural do RH, Marketing e Compliance (não como um silo de TI).



# Publicidade e Padronização Técnica



*Art. 50, § 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.*

*Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais.*

# Transparência Externa e o Papel da ANPD

## Publicidade (Art. 50, § 3º)

### O que significa?

Governança secreta não gera confiança. O mercado e os titulares precisam saber como os dados são protegidos.

### Exemplos Práticos:

- Publicação do Resumo do Programa de Privacidade no site institucional;
- Divulgação de selos de certificação.
- A ANPD pode cancelar códigos de conduta setoriais (ex: Febraban, Fecomercio).

## Padrões Técnicos (Art. 51)

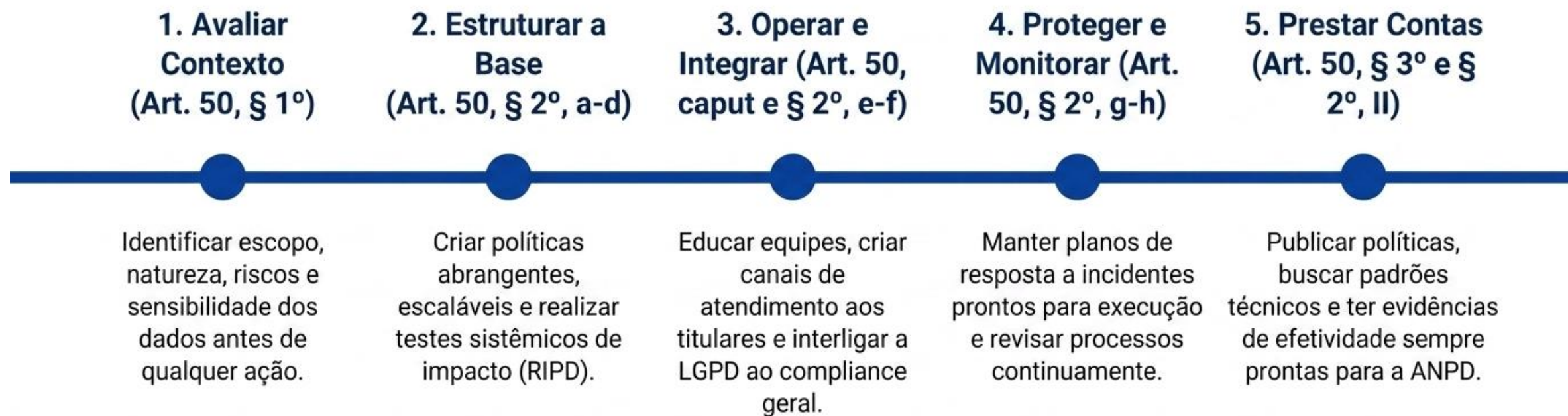
### O que significa?

A lei prevê que a ANPD atue como um agente ativo no desenvolvimento tecnológico pró-privacidade, não apenas como um órgão punitivo.

### Exemplos Práticos:

- Estímulo à criação de APIs padronizadas para facilitar a portabilidade real de dados; fomento a painéis universais de preferência de cookies.

# Síntese Executiva: O Roadmap da Governança Perfeita



1) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRP - 16ª Região (ES)

A autoridade nacional deverá reconhecer e divulgar as regras de boas práticas e governança elaboradas pelos controladores.

2) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRP - 16ª Região (ES)

Controladores e operadores podem elaborar, individualmente ou por meio de associações, regras de boas práticas e de governança no tratamento de dados pessoais.

## GABARITO

1 - certo

2 - certo